

1500269-06.2021.8.26.0300
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: Joice Sofiati Salgado
Comarca: Jardinópolis
Foro: Foro de Jardinópolis
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 09/05/2022
... em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

"Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]
2ª Vara
Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

1500269-06.2021.8.26.0300 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500269-06.2021.8.26.0300
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDRE DOS SANTOS PEREIRA

Vistos,

I. Relatório.

ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações da Lei nº12,760, de 20 de dezembro de 2012), c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia, horário e local descritos na denúncia, durante período de calamidade pública, teria conduzido veículo automotor, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2021 (fls. 55/56).

O acusado foi citado (fls. 64) e apresentou defesa preliminar a fls. 69/73.

Durante regular instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e decretada a revelia do réu.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, com a exclusão da agravante prevista na denúncia. A Defesa, por sua vez, reiterou as argumentações deduzidas na defesa prévia.

É o relatório.

II. Fundamentação.

A pretensão punitiva estatal é procedente, em parte.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.08/10), autos de exibição e apreensão (fls. 11 e 12/13), pelo laudo de Exame Toxicológico (fls. 23/25), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Igualmente comprovada a autoria.

O acusado, perante a autoridade policial, declarou que fez ingestão de álcool no dia anterior ao fato e, por esta razão, parou no local para dormir. Aduziu que acordou de manhã e pensou que estava em condições de dirigir o veículo. Esclareceu que conduziu seu veículo até ser interceptado pela Polícia Militar, momento em que realizou o teste do etilômetro. Aduziu que não esperava pelo resultado do etilômetro de 0,43, vez que bebeu apenas na noite anterior ao fato. Acrescentou que estava disposto a fazer o exame de sangue no hospital de Jardinópolis/SP (fls. 16). Em juízo, não foi ouvido porquanto se tornou revel.

O policial militar Gilberto Ferreira Reis, em fase extrajudicial, esclareceu que, na data dos fatos, receberam um chamado, pois um indivíduo estaria desacordado no interior de um veículo "Gol". Revelou que, ao chegar às proximidades, avistaram o automóvel, o qual percorreu cerca de 500 (quinhentos) metros, e deram a ordem de parada ao motorista em seguida. Expôs que, o acusado disse que havia ingerido bebidas alcoólicas na noite anterior. Asseverou que o acusado foi submetido ao exame do etilômetro, o qual constatou 0,43 (fls. 14). Em juízo, do mesmo modo, corroborou o relatado perante a autoridade policial, narrando que o réu admitiu a ingestão de bebida alcoólica e o viu dirigir o veículo, ainda que sem condições, com indicativos do uso de álcool.

Eis o teor da prova oral.

Observa-se que restou cabalmente demonstrada a direção do veículo, após a ingestão de bebida alcoólica pelo réu, na medida em que a ingestão foi admitida por ele e comprovada conforme exame toxicológico (fls. 23/25).

Outrossim, a testemunha ouvida confirmou que o réu dirigia o veículo em estado de embriaguez.

Oportuno consignar que o artigo 306 da Lei 9.503/97, segundo entendimento jurisprudencial, cuida de crime de perigo abstrato: o simples fato de o agente dirigir veículo sobre a influência de álcool já o tipifica, prescindindo-se de perigo concreto. Trata-se de crime de mera conduta, de sorte que, para a sua configuração, basta que o motorista dirija o veículo em estado de embriaguez alcoólica, expondo terceiros a dano em potencial.

Em casos tais já se decidiu:

"Como se verifica, o novo tipo penal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (o tipo penal anterior foi abolido, com a criação de um novo) não mais requer, para sua tipificação, a demonstração de produção de risco concreto a qualquer bem jurídico, mas apenas a condução do veículo com concentração igual ou superior a 06 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue. (...) E, ainda que o artigo 306 tenha sofrido nova redefinição, com a Lei nº 12.760/2012, a nova redação em nada beneficia o apelante, visto que também não exige o perigo concreto na conduta do agente, mas tão somente a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, que pode ser constatada pela

concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou, ainda, por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora". (TJSP, ACR. Nº 0011957-62.2011.8.26.0438, 8ª Câmara, Relator Des. Lourival Barbiero, j. 09.10.2014)."

Por sua vez, a Lei n. 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, não tendo pré-fixado um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração, o que poderia inclusive inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando-lhes à submissão do suspeito ao exame pericial e a constatação do nível exato necessário, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Assim, analisando o quadro probatório de forma conjunta com elementos suficientes para a convicção, a condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 306 do CTB é medida imperiosa.

Por outro lado, não é hipótese de reconhecimento da agravante da calamidade pública. Isso porque não há fato no caso em apreço que demonstre que o réu tenha se aproveitado da situação imposta pela pandemia do novo coronavírus para o cometimento do crime em tela. Nesse sentido:

"[...] 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo Por outro lado, alterando entendimento anteriormente adotado, não se vislumbra o sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

"Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade foi aberta durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas contidas no rol do parquet, sem qualquer insurgência. Redução das básicas - possibilidade - "reprovação social" por "passagem pela Justiça", sem apontar eventual certidão de condenação definitiva. Afastamento da agravante relativa ao crime cometido durante estado de calamidade pública - Possibilidade - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito. Manutenção do regime prisional fechado - réus reincidentes - penas que excedem o quadriênio. Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1513057-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Passo a dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (certidão de fls.32). Assim sendo, fixa-se a pena-base em 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação, nos termos dos artigos 306 e 293, ambos da Lei 9.503/97.

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas. Neste ponto, inviável o reconhecimento da confissão, vez que não foi realizada em juízo.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno o quantum acima definitivo.

Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, I a III do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária equivalente ao valor de 01 (um) salário mínimo nacional vigente à data do fato, que deverá ser revertido em favor de entidade assistencial local, a ser definida pelo Juízo das Execuções.

Na hipótese do não cumprimento da pena substitutiva, fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no §2º, letra "c", do artigo 33, do Código Penal.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) meses de detenção (substituída por prestação pecuniária equivalente ao valor de um salário mínimo nacional vigente à data do fato), ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir, como incurso no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, por ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita.

Em razão da natureza da pena fixada, faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral e intime o réu para entregar em Juízo, em 48 (quarenta e oito) horas, a sua Carteira de Habilitação, comunicando-se a repartição de trânsito competente sobre o prazo de suspensão da habilitação.

P.I.C.

Jardinópolis, 09 de maio de 2022.

Joice Sofiati Salgado
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA